

עין משפט
גר מצוה

עד:

דַּלְמָא רבי שמעון היא בו'. אבל לרבנן בין פסק ובין לא פסק שקיל כדהשתא וניחא ליה לאוקמה כרבי שמעון טפי דהשתא לא הוי אלא שמי מחלוקת דרבנן דרבי שמעון כר' יהודה דמתניתין אבל אי מתני' רבנן היא איכא שלש מחלוקת בלא פסק דלר' שמעון אין הלוקח יכול לחזור בו כלל אפי' אם הוא רוצה לקבל מי שפרע ולרבנן יכול לחזור בו וקאי במי שפרע ולרבי יהודה אפילו מי שפרע ליכא ועוד דסבירא הוא דלרבנן דרבי שמעון כיון דלא נתקיים המקח בשעת מתן מעות ויכול לחזור הלוקח אפי' לא הוול אלא שהיה במי שפרע אם כן כשהוול השער אפילו במי שפרע לא יהיה דדעמיה דאניש אתרעא וילא אבל לר' שמעון דסבר דלוקח לא מצי הדר ביה להכי אי פסק כשער הגבוה שקיל כדהשתא אי לאו שקיל כדמעיקרא דליכא למימר לדדיה לישקול כדהשתא משום דדעמיה דלוקח אתרעא וילא דהרי נתקיים המקח משעת נתינת המעות לענין שלא יוכל לחזור אפילו יקבל עליו מי שפרע: **ותיפוק** ליה דשליח שוייה. ארז פפא פריך דלמר לעיל אנא נמי לקבל מי שפרע קאמינא ופריך דלא שייך מי שפרע בשליח ולשון תיפוק ליה יש לישב דה"ק דנהי דלא נתבטלו דברי רב פפא ממתת קושיא של רבינא מכל מקום תיפוק ליה דשוייה שליח: הלוי

שמעון לית ליה וכי תימא הכי נמי והתניא מכל מקום כך הלכה אבל אמרו חכמים מי שפרע בו' מאי מכל מקום לאו דלא שנא לוקח ולא שנא מוכר מקבל עליה מי שפרע אלא כי קאמר רבי שמעון בחד תרעא בתרי תרעי לא אמר אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי ותיפוק ליה ידשליח שוייה מעיקרא א"ל בתגרא דובין ומוזבין: **בתני'** ימלוה אדם את אריסיו חטין בחטין לזרע אבל לא לאכול שהיה רבן גמליאל מלוה את אריסיו חטין בחטין לזרע ביוקר והוולו או בוול והוקרו נוטל מהן כשער הוול ולא מפני שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו: **גב'** תנו רבנן מלוה אדם את אריסיו חטים בחטים לזרע בד"א שלא ירד אבל ירד אסור מאי שנא תנא דידן דלא קא מפליג בין ירד ובין לא ירד ומאי שנא תנא ברא דקא מפליג בין ירד ובין לא ירד אמר רבא ר' אידי אסברה ניהלי יבאתרא דתנא דידן אריסא יהיב ביזרא בין ירד ובין לא ירד כמה דלא יהיב ביזרא מצי מסליק ליה וכי קא נחית לבציר מהכי קא נחית באתרא דתנא ברא מרי ארעא יהיב ביזרא אי לא ירד דמצי מסליק ליה כי קא נחית לבציר מהכי קא נחית אי ירד דלא מצי מסליק ליה אסור תנו רבנן אומר אדם לחבירו הלויי

בתוך הזמן: **אימור דאמר רבי שמעון**. דלוקח לא מצי הדר ביה: **בחד פרעא**. כגון שלא נשתנה השער או הפוסק ע"מ לקבל מיד ונשתהה ובתוך כך נשתנה השער דכי פסק לאו אדעתא דתרעא וילא פסק: **בפרי פרעי**. כי מתניתין: **מי אמר**. מודה הוא דחוזר ואין עליו אלא מי שפרע וכי נמי אוקמת לה כרבי שמעון להנצל מקללת מי שפרע מנריך לה לפסוק כשער הגבוה ואם לא פירש וחוזר בו מקבל מי שפרע וה"ה לרבנן דבתרי תרעי לא פליגי: **דאי לא סימא**. דמודי ר"ש בבתרי תרעי דלוקח יכול לחזור בו ויקבל מי שפרע: **לית ליה**. בתמיה: **והסניא מכל מקום כך הלכה בו'**. ור"ש קאמר לה בפרק הזהב (לעיל מח.): **וסיפוק ליה**. דאין כאן מי שפרע אלל לוקח נדוניא זו דהא שליח שויה של בית חמיו עשאוהו שליח לפסוק וחמיו חוזר בו ומה צידו של זה לעשות שצ"ד מקללין אותו וחמוה נמי לאו בר קבולי מי שפרע הוא דמצי אמר היה לך לפסוק כשער הגבוה ולתקוני שדרתיך ולא לעוותי וצדכר עיוות במה שהיה עליו לתקן לא נעשה שלוחו: **בסגרא דובין ומוזבין**. לא שליח נעשה אלא הוא פסק עם חתנו וחתנו פסק עם אחרים ומשתכר א"כ לא פסק חמיו עמו זה פסק כדי למוכרה לחמיו ולהשתכר: **בתני' חטין בחטין לזרע**. סאה בסאה ובגמרא מפרש טעמא: שהיה ר"ג כלומר לכך הותרך לשנות משנה זו לפי שהיה ר"ג מתמיר שאם החלו נוטל מהן כשער הוול ואשמועינן מתניתין לא שהלכה כן אלא שרצה להחמיר על עצמו: **גב' שלא ירד**. עדיין לא ירד האריס למוכה לעבודה בשום עבודה: **אבל ירד אסור**. כדמפרש ואילן: **רבי אידי אסברה לי**. פירש והציגה לי: **ביזרא**. הזרע: **מצי מסלק ליה**. צעה"צ. הלכך אפילו ירד וכבר חרשה הואיל וציד צעה"צ לסלקו בשביל שאין לו זרע כשלוה ממנו חזרע וכשיוקרו חטין יתן חטין אין זו הלואה. אבל לצביר מהכי נחית הרי הוא כיוצא למוכה מעכשיו ע"מ שיטול צעה"צ הזרע תחלה מחלק המגיע לאריס והאריס יטול השאר בשכר טרחו ויטול פחות משאר אריסין כשיעור הזרע ועל מנת כן ירד שיטול פחות משאר אריסין כשיעור הזרע: **מרי ארעא יהיב ביזרא**. זה היה קרקע שלו יפה ושינה ממנהג העיר להטיל על האריס הלכך אם פסק כן עמו בתחילתו קודם שירד דמצי מסלק ליה כי נחית לצביר מהכי נחית ואין זו הלואה. אבל ירד ומתחילתו לא פסק עמו שהיא הזרע שלו ואחר מיען נתרצה מאליו ע"י קבלת דמים או מתנה אין ירידתו עכשיו למוכה דנימא לצביר מהכי נחית והלואה היא גביה ואסור:

איזהו נשך פרק חמישי בבא מציעא

ימוס הגשמים איכא בינייהו. תנא קמא כל ימות השנה קאמר ופליג עליה רבי יוסי ואמר לא שנא ימות החמה ולא שנא ימות הגשמים עד שהיה לו למוכר וצל באשפות וחכמים מתירין אף על פי שאין לו יש לאחרים אם ימות החמה הן שהכל יש להן וצל שכבר נרקצ ונישוף צימות הגשמים

ונעשה וצל אבל צימות הגשמים לא: **ופוסק עמו כשער הגבוה**. אכולה מתני' קאי שזריך לפסוק עמו שאם יחולו ויפחתו דמי השער ויגבה שער הפירות שיתנו יותר בסלע שיתן לו כשער הוול ואם לא פסק כן יקבל על כרחו כשער שפסק: **הסוה גבירא דיהיב זווי לנדוניא דבי חמוה**. ופסק עם מוכרי נדוניא תכשיטי בנות ונתן להם מעות להיות מוכנים ליום פלוני ועשאו חמיו שליח לפסוק: **ול נדוניא**. ורצה לחזור שאין חמיו רצה לקבלה בדמים הללו: **מוכר קהדר ציה**. כשאינו מקיים תנאו ליתן כשער הוול: **וממאי**. דמתני' דמנריך ליה לפסוק כשער הגבוה אפילו לרבנן קאמר דפליגי עליה דר' שמעון בפרק הזהב (לעיל דף מה.) ואמרי דלוקח יכול לחזור בו כמוכר ואין לו עליו אלא מי שפרע בחוזר בו אף בלא נשתנה השער ואפילו הכי אמרינן במתני' כי נשתנה השער ואיכא למימר הואיל ולא נתן המעות על מנת לקבל עכשיו אלא לאחר זמן ובתוך כך נשתנה השער דעמיה אתרעא וילא הוא לא אמרינן הכי אלא אם כן פסק בפירושו שער הגבוה דשקיל כהשתא ואי לא שקיל כמעיקרא או יקבל מי שפרע: **דלמא מסני'**. דאזכרנא לפרושי: **רבי שמעון היא דאמר מעות קונוט**. וגבי מוכר הוא דתקון רבנן חזרה כי לא משיך מיניה ומקבל מי שפרע אבל לוקח לא מצי הדר ביה מצי יהיב ומשום הכי כי נשתנה השער נמי הואיל ומעות קונוט לא מצי הדר ביה האי לוקח דמתני' דקנו ליה זווי. אבל לרבנן דאמרי אף לוקח יכול לחזור בו אפילו י צבשה שלא נשתנה ולא קני אלא לקבולי מי שפרע היכא דנשתנה השער והוא לא נתן מעות אלא ע"מ לקבל לאחר זמן אימא לך דמי שפרע נמי ליכא ואפילו לא פירש: **דדעפיה דאניש**. הפוסק עד לאחר זמן: **אתרעא וילא הוא**. אם ישתנה

מסורת הש"ס

^[א] לעיל מד. מח.; ^[ב] לעיל מח. מט. [תוספתא פ"ג], ^[ג] ר"מ מ"ז עיין במהרש"ל ובמהרש"א, ^[ד] [צ"ל בשער יעב"ץ], ^[ה] צ"ל איני יעב"ץ ועיי' רש"ש,



הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה ר' שמעון וכו' מבי יהיב זווי כי לא נשתנה השער ומשום הכי אף כי נשתנה פל"ל וי"צ ויש לישב לשון אף כמו שנכתב בספרים ור"ל דלוקח רוצה לחזור אף שלא נשתנה השער וק"ל:

קבב א ב ג מיי פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ה סמג לאוין קנג טוש"ע י"ד ס' קעה סעיף ז:

קבג ד ה מיי שם פ"י הלכה ה סמג שם טוש"ע י"ד ס' קסב סעיף ז:

^[1] קבב א ב ג מיי פ"ט מהל' מלוה ולוה הלכה ה סמג לאוין קנג טוש"ע י"ד ס' קעה סעיף ז:

^[2] קבג ד ה מיי שם פ"י הלכה ה סמג שם טוש"ע י"ד ס' קסב סעיף ז: